

1502220-89.2019.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2326706/2019 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 8462800 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 3124/19/404 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502220-89.2019.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502220-89.2019.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2326706/2019 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 8462800 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 3124/19/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2326706 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 3124/19/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2326706 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 3124/19/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO ALVES DONATO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

MÁRCIO ALVES DONATO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 08 de novembro de 2019, por volta das 22h57min, na Rua Santa Rosa, nº 150, Água Espraiada, nesta Comarca, trazia consigo, vendia e expunha à venda, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 26,78g de "maconha", acondicionada em

20 invólucros de plástico, 19,55g de "cocaína", acondicionada em 29 microtubos, e 5,13g de "crack", acondicionada em 15 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 59/60).

Consta da inicial acusatória que policiais militares estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, agachado atrás de um automóvel manuseando uma sacola plástica e demonstrou nervosismo ao notá-los, o que motivou a abordagem. Em revista pessoal, os agentes apreenderam as drogas descritas no saco plástico que o acusado manuseava e, quando inquirido informalmente, confessou a prática do crime.

A denúncia foi recebida em 12 de dezembro de 2019 (fls. 61/62).

O réu foi citado (fls. 79) e apresentou resposta à acusação (fls. 84/85).

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, com a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, o afastamento do benefício previsto no art. 33, §4º, da mesma lei, e a imposição de regime inicial fechado (fls. 164/168).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a redução da pena pela aplicação do disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, e a imposição de regime inicial semiaberto, além da concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 175/177).

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A ação é procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento da seguinte infração penal:

"Lei nº 11.343/06, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

Pois bem.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 2/3), Boletim de Ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição/apreensão (fls. 19), laudo de constatação provisória (fls. 21/23) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 52/54), com resultado positivo para "maconha" e "cocaína".

A autoria também é certa.

Silente em sede policial, o réu MÁRCIO ALVES DONATO DOS SANTOS negou a imputação, dizendo que estava no local esperando um rapaz vir, perto do carro. Quando os policiais chegaram, encontraram uma bolsa com as drogas, e foram detidos porque seu colega que estava com ele já tinha passagem pela polícia.

No entanto, a versão exculpatória apresentada pelo réu - de que os fatos lhe foram injustamente atribuídos, de que as drogas não eram suas e apenas assumiu a responsabilidade pelos fatos para livrar seu colega que já tinha passagem anterior - não merece acolhida, já que colide com as demais provas apuradas sob o crivo do contraditório.

O policial militar ALEX DOUGLAS OLIVEIRA PINTO relatou que estavam em patrulhamento quando avistaram um indivíduo atrás de um veículo abaixando mexendo em algo, e outro ao lado dele. Ambos foram abordados. Com o réu, foi localizada uma sacola com entorpecentes dentro. O outro sujeito disse que estava lá para comprar entorpecentes com o acusado. Ambos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia.

Viu o réu mexendo na sacolinha e, quando os policiais chegaram perto, o acusado se levantou sem a sacola. Todas as drogas foram encontradas na sacola.

No mesmo sentido, o depoimento do policial militar FELIPE YUJI MARTINEZ RODRIGUES, que também participou da diligência. Narrou que estavam em patrulhamento e, quando

adentraram a via, do lado direito avistou Márcio agachado perto de um veículo, mexendo numa sacola, e outro indivíduo em pé. Efetuaram a abordagem, e o acusado confessou informalmente a traficância.

Os depoimentos se encontram em consonância com os elementos de informação colhidos na fase policial, que indicam que a abordagem do acusado foi realizada no contexto de atividade de mercancia de entorpecentes.

No mais, é certo que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas, que tenham presenciado os fatos, pelas partes.

Nesse contexto, é de rigor salientar o entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que os depoimentos de policiais não podem ser desconsiderados ou desacreditados apenas por sua condição, tendo em vista a ausência de proibição de que, como qualquer cidadão, prestem testemunho sob o compromisso da lei.

Assim, a desconsideração do depoimento policial apenas se dá quando configurados atos de parcialidade, motivados por vingança, perseguição ou interesse na causa, os quais deverão ser demonstrados de forma segura e objetiva no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

Ressalto que a diligência policial promovida neste processo decorreu de patrulhamento de rotina, não estando presente, no caso concreto, qualquer indício de que referida abordagem tenha se dirigido de maneira específica a incriminar o acusado, gerando dúvidas em relação à eventual suspeição dos referidos agentes.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Apelações – Tráfico de drogas – Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos – Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)” (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência probatória da autoria – Inocorrência – Depoimentos coerentes dos policiais militares – Confissão na Delegacia de Polícia – Elevadíssima quantidade de entorpecente – Ausência de indícios de imparcialidade dos policiais – Recurso não provido.” (Apelação nº 0017236-44.2014.8.26.0302, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Alberto Anderson Filho, j. 28.07.2016).

Reputo, portanto, idônea a prova oral produzida pela acusação.

Acrescento que a quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento, aliado ao contexto em que foram localizadas, se revelam suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

E, considerando que não há qualquer outro elemento nos autos capaz de infirmar esta conclusão, de rigor o acolhimento da pretensão punitiva, com a consequente condenação do acusado nos moldes indicados na inicial acusatória.

Passo, então, a individualizar a pena.

Em atenção aos ditames do art. 59 do Código Penal, observo que o acusado é tecnicamente primário e não possui antecedentes criminais atestados, ao menos em data anterior àquela tratada nestes autos (fls. 116/117).

Não há nos autos qualquer outra informação que prejudique o acusado no que tange à culpabilidade, à conduta social, à sua personalidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, que são todas normais à espécie.

Entendo, ainda, ser incabível o aumento da pena nesta fase com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes trazidos com o réu, por entender que tais circunstâncias, nesse caso concreto, já fazem parte da própria estrutura do tipo, não se revestindo de especial gravidade a fim de justificar a exasperação da reprimenda.

É o caso, portanto, de se aplicar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, reputo incabível a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em que pese a primariedade técnica do réu, bem como a inexistência de maus antecedentes, se demonstrou, concretamente, que a traficância por ele praticada não se tratou de episódio eventual, mas sim de dedicação habitual a este meio de vida, já que há, inclusive, condenação definitiva do réu também pelo crime do tráfico de entorpecentes (autos nº 1500261-49.2020.8.26.0628), pouco tempo após ter sido posto em liberdade por decisão proferida neste processo.

Sendo assim, impõe-se a conclusão no sentido de que o acusado se dedicava verdadeiramente às atividades criminosas, e tal circunstância impede a aplicação da mencionada causa de diminuição de pena.

Inexistentes outras causas modificadoras nesta etapa da dosimetria.

Assim, as penas finais aplicadas ao réu são de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas do acusado, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Tendo em vista a primariedade do agente e a quantidade da reprimenda, e considerando o teor das Súmulas nº 440, 718 e 719, a primeira do C. Superior Tribunal de Justiça e as demais do C. Supremo Tribunal Federal, fixo o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, o qual reputo suficiente para atingir as finalidades da pena, consistentes na prevenção geral e especial e na retribuição, estando tal entendimento respaldado por julgado proferido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação nº 1523060-25.2020.8.26.0228, 16ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 07.06.2021).

Incabível, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, já que ausentes os requisitos expressamente previstos nos arts. 44, inciso I, e 77, "caput", do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de condenar o réu MÁRCIO ALVES DONATO DOS SANTOS como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo.

Indefiro ao acusado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que, após lhe ser concedida liberdade provisória, praticou novamente o crime de tráfico de entorpecentes, o que motivou a decretação de sua prisão preventiva durante o curso processual (fls. 133/134). Verifico, nesse sentido, que permanecem presentes os requisitos autorizadores desta providência cautelar, especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Contudo, considerando a fixação do regime inicial semiaberto, determino a expedição de guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716 do C. Supremo Tribunal Federal, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC 180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015; STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14.02.2014), tal como admitido também pelo C. Superior Tribunal de Justiça (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020, RHC 75.051/MG, Sexta Turma, DJe 16.12.2016), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da Execução Penal (Lei de Execução Penal, art. 111, parágrafo único).

Autorizo a destruição de eventual contraprova, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD), notifique-se o acusado para pagamento de multa no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 50, "caput", do Código Penal, e expeça-se guia para encaminhamento à Vara das Execuções Criminais.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Embu das Artes, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA